

1503656-03.2022.8.26.0362

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PAULO ROGERIO MALVEZZI

Comarca: Mogi-Guaçu

Foro: Foro de Mogi Guaçu

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/08/2022

... trazia consigo, para fins de narcotráfico/entrega a consumo de terceiros, 140 (cento e quarenta) embalagens contendo 36,40 gramas da droga crack, confeccionada com cocaína, bem como guardava e tinha em depósito, para fins de narcotráfico/entrega a consumo de terceiros, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, de uso proscrito no Brasil (conforme Portaria nº 344/98 da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Guaçu

Foro de Mogi Guaçu

Vara Criminal

Rua José Colombo, 45, Mogi Guacu - SP - cep 13840-065

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503656-03.2022.8.26.0362 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503656-03.2022.8.26.0362

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TIAGO LEONARDO GONÇALVES

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO ROGERIO MALVEZZI

Vistos.

Tiago Leonardo Gonçalves foi denunciado e está sendo processado, porque no dia 25 de maio de 2022, por volta das 15h00min, na Avenida Sianor Murilo, nº 249, Município e Comarca de Mogi Guaçu, agindo com dolo determinado, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, trazia consigo, para fins de narcotráfico/entrega a consumo de terceiros, 140 (cento e quarenta) embalagens contendo 36,40 gramas da droga crack, confeccionada com cocaína, bem como guardava e tinha em depósito, para fins de narcotráfico/entrega a consumo de terceiros, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, de uso proscrito no Brasil (conforme Portaria nº 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde e alterações posteriores). O acusado apresentou defesa prévia (fls. 62/64) e a denúncia foi recebida aos 06 de julho de 2022 (fls. 65/66). Houve citação (fls. 91). O representante do Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal e condenação do acusado nos termos descritos pela denúncia. A defesa requer a desclassificação para a figura prevista no art. 28 da lei n.

11.343/06.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDIDO.

No mérito, a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 09); pelo auto de constatação provisória de substância tóxica (fls. 10/11); pelo laudo pericial toxicológico (fls. 47/49) e por toda a prova oral colhida em juízo.

O guarda municipal Carlos Cezar Borges disse que estava em patrulhamento pelo local, que é ponto de intenso tráfico de drogas e avistou indivíduo saltando invólucro no chão e o acusado pegando o embrulho e colocando o pacote sob a blusa e deixando o local em sua bicicleta. O acusado foi abordado e submetido à busca, sendo encontradas cento e quarenta pedras de crack. Disse que o agente que realizou a entrega conseguiu se evadir do local sem ser identificado.

O guarda municipal Cristiano Gonçalves Honório disse que avistou dois indivíduos em atitude suspeita, tratando-se de local já conhecido pelo comércio de drogas. Disse que um deles jogou pacote ao solo e o acusado pegou o pacote e colocou sob a blusa. Disse que o segundo indivíduo conseguiu se evadir ao avistar a viatura.

Em solo policial, o acusado Tiago Leonardo Gonçalves negou a prática dos fatos (fls. 05).

Em juízo, o acusado disse que estava na posse das porções apreendidas e pretendia vendê-las. Afirma que “vendia e usava cocaína” e que permanecia no local observando a venda de drogas e esperando uma oportunidade de fazer a venda, sendo que estava no tráfico há “dois plantões”.

Com efeito, o depoimento prestado pelos guardas municipais é digno de toda credibilidade, já que devidamente compromissados e inexistentes indícios de interesse dos servidores públicos em prejudicar pessoa inocente. De acordo com a jurisprudência:

PROVA - Depoimento policial - Eficácia - Mera condição de agente público que não torna a testemunha impedida ou suspeita - Precedentes - Recurso improvido.

(Apelação Criminal n. 974.712-3/9-00 - Santos - 14ª Câmara Criminal - Relator: Sérgio Ribas - 01.03.2007 - V.U. - Voto n. 4.191).

PROVA - Depoimento policial - Valor - Credibilidade e responsabilidade equivalentes à palavra dos civis, máxime quando corroboradas pelo conjunto probatório -

Precedentes - Recurso improvido. (Apelação Criminal n. 497.707-3/9-00 - Santos - 5ª Câmara Criminal - Relator: Marcos Zanuzzi - 01.03.2007 - V.U. - Voto n. 13.332).

No caso dos autos, as provas carreadas permitem a formação da convicção de que o acusado realmente se dedicava ao tráfico, em razão da quantidade forma individualizada como a droga estava embalada, características típicas do tráfico em larga escala.

Tal não bastasse, o acusado confirmou que estava no local para promover a venda de drogas, sendo, pois, inconteste a destinação mercantil das porções apreendidas.

Ainda que assim não fosse, o tipo penal descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/06 é misto alternativo, de modo que, comprovado que o acusado trazia consigo quantidade expressiva de droga acondicionada de forma fracionada, deve ser dado como incurso naquele preceito legal. A esse respeito:

“O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente” (RT 776/663).

“Ademais, é sabido que o tráfico de entorpecentes é delito de ação múltipla ou conteúdo variado cuja consumação se contenta com a aquisição, transporte, depósito, guarda ou simples porte da droga, desde que não seja para consumo pessoal. Daí não haver falar em mero auxílio ao uso de drogas, visto que a paciente foi flagrada na posse de maconha e cocaína. (STJ, HC 211.467/DF, Rel. Min. OG FERNANDES, 6ª TURMA, julgado em 16/08/2011, DJe 31/08/2011).

Importante frisar que não há que se duvidar do relato dos guardas municipais, na medida em que o próprio acusado disse que não tinha nada contra os agentes, de modo que não se vislumbra nenhum indício para imputarem falsamente o crime ao acusado.

Por fim, não há que se falar em desclassificação para a figura prevista no art. 28 da lei antidrogas, pois o acusado confirmou que as porções apreendidas eram destinadas ao narcotráfico, não havendo que se falar em posse daquelas drogas para o consumo pessoal.

Passo à dosagem da pena, em conformidade com o disposto nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

Em primeira fase, fixo a pena privativa de liberdade acima do mínimo legal, já que a quantidade de porções apreendidas é expressiva, tratando-se de mais de cem porções de droga de alto poder viciante, circunstância que deve ser valorada nos termos do artigo 42 da lei n. 11.343/06.

Nesse cenário, fixo a pena privativa de liberdade em 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.

Em segunda fase, não há agravantes, mas incide a atenuante da confissão espontânea, tornando a pena ao mínimo legal.

Em terceira fase, não há causa de aumento de pena prevista e deve ser afastada a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, pois a expressiva quantidade de droga apreendida permite a conclusão de que o agente se dedica a atividades criminosas.

Essa conclusão é possível porque aquele que recebe quantidade expressiva de drogas para transporte/guarda não pode ser tratado como traficante eventual, mas deve receber o tratamento daquele que vende droga de maneira farta.

Aliás, os Tribunais Superiores reconhecem que a expressiva quantidade apreendida é fator idôneo para impedir a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, uma vez que demonstra que o agente, para ter acesso à droga, incorporou-se à organização criminosa, valendo destacar, a esse respeito, do Supremo Tribunal Federal, o HC 117.867/MG rel. Min. Luiz Fux j. 22.10.2013, e do Superior Tribunal de Justiça, o AgRg no AREsp 359.220/MG rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura j. 3.9.2013, bem como, ainda, os seguintes precedentes:

VI - In casu, há fundamentação concreta para o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na grande quantidade e na natureza da droga apreendida, ou seja, "670 g de maconha". Assim, a Corte originária se convenceu de que o paciente se dedicava, efetivamente, às atividades criminosas, porque não se tratava de traficante ocasional" (AgRg no HC 548913/MS. Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO. Quinta Turma. Julgado em 10/03/2020. DJe 18/03/2020).

"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que não há ilegalidade na negativa de aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 quando a quantidade e a natureza das substâncias apreendidas permitem aferir que o agente se dedica a atividade criminosa" (STJ, HC 350122/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 28-4-2016).

"5. É pacífico o entendimento nesta Corte Superior de que a quantidade e/ou a natureza da droga podem justificar a não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, quando evidenciarem a dedicação à atividade criminosa" (STJ, HC 352811/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado 28-6-2016).

Por estes fundamentos, deixo de aplicar o redutor previsto no artigo 33, § 4º, da lei n. 11.343/06.

Cada dia-multa será calculado no mínimo legal.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicialmente FECHADO, pois as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao acusado e o artigo 33, § 3º do Código Penal, dispõe que o regime inicial de cumprimento da pena será estipulado de acordo com os critérios previstos no artigo 59 do Código Penal.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão do total da pena imposta.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO Tiago Leonardo Gonçalves à pena privativa de liberdade de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500 dias-multa, cada qual no mínimo legal, dando-o como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

O réu respondeu ao processo no cárcere e com a condenação ficam reforçados os motivos que ensejaram a custódia cautelar, razão pela qual lhe nego o direito de recorrer em liberdade, anotando, ainda, que o crime de tráfico de droga atenta

contra a ordem pública, fustigada pelo avassalador crescimento dessa prática espúria. Recomende-se na prisão, com expedição de ofício.

Expeça-se certidão de honorários à defensora dativa.

Deixo de aplicar o quanto disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, pois o acusado não atingiu o lapso temporal para eventual progressão de regime.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

PRI.

Mogi Guacu, 26 de agosto de 2022.

Paulo Rogério Malvezzi

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA